

Nr. 163 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Stellvertreter des Führers und den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 2. November 1937*R 43 II/712, Bl. 119–122 Ausfertigung¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Ansprüche gegen die früheren Gewerkschaften usw.

Auf meine Schreiben vom 30. Juli² bzw. 12. August 1937³ ist mir eine Antwort bisher nicht zugegangen.

Durch die Verordnung vom 25. Juni 1937 (RGBl. I S. 660) ist die Ausschlußfrist des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche⁴ zum elften Mal und zwar bis zum 31. Dezember 1937 verlängert worden. Diese Verlängerung war aus dem einzigen Grunde und zu dem einzigen Zweck erfolgt, um Zeit zur Verabschiedung des sogenannten Entschädigungsgesetzes zu schaffen, nachdem die Hoffnung getrogen hatte, daß der Erlaß über die Rechtsstellung der der NSDAP angeschlossenen Verbände⁵ und das gesamte Gesetz noch vor dem 30. Juni 1937 würden verkündet werden können.

Von dem Zeitraum, der durch die Verlängerung der Ausschlußfrist des Ausgleichsgesetzes vom 30. Juni 1937 auf den 31. Dezember 1937 für die Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes gewonnen worden ist, ist inzwischen mehr als die Hälfte, die allerdings wesentlich durch die Urlaubszeit, den Reichsparteitag⁶ und den Besuch des italienischen Regierungschefs⁷ ausgefüllt wurde, abgelaufen. Ich halte mich daher für verpflichtet, Ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Notwendigkeit der Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes zu richten. Es wird jedenfalls nunmehr rechtzeitig vor dem 31. Dezember 1937 endgültige Klarheit darüber geschaffen werden

¹ Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12322.

² RIM an StSRk, 30. 7. 1937; R 43 II/712, Bl. 132: Stellungnahme zu einer Eingabe von Jakob Kaiser an die Rkei vom 14. 6. 1937, die von dort am 25. 6. zur Beantwortung ans RIM abgegeben worden war; ebd. Bl. 133–154. Kaiser vertrat als ehem. Angestellter der Christl. Gewerkschaften die finanz. Ansprüche früherer Gewerkschafter an die DAF aus der Übernahme des Gewerkschaftsvermögens. Auf seine mehrmals mit eindringl. Begründung vorgebrachte Bitte, die DAF staatlicherseits zur Erfüllung dieser Forderungen anzuhalten, hatte der RIM offen eingeräumt, „daß eine Regelung dieser Ansprüche, auf die die Berechtigten nun seit Jahren warten, geradezu ein Gebot sozialer Gerechtigkeit ist. Ich habe in wiederholten Schreiben darauf aufmerksam gemacht, wie verbitternd es auf die Betroffenen wirken muß, daß ihnen Beträge, die sie für die Zeit der Krankheit und des Alters als Spar- und Versicherungsgelder in den Pensions- und Versorgungskassen der ehemaligen Gewerkschaften angelegt hatten und die an diese abzuführen sie meistens gezwungen waren, seit der Inbesitznahme dieser Kassen durch die Deutsche Arbeitsfront vorenthalten werden“. – Die Einigung auf ein „Gesetz über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen“ (EntschädigungsG), das die Vergütung dieser Rechtsansprüche durch die DAF regeln sollte, stagnierte seit über zwei Jahren wegen fehlender Rechtsfähigkeit der DAF und ihrer Weigerung, eine Leistungspflicht anzuerkennen; s. zuletzt Dok. Nr. 58. Analoge Eingabe Kaisers an RBkP Schacht vom 16. 4. 1937 in: R 3101/10318, Bl. 17–30.

³ An den StdF gerichtet; nicht ermittelt.

⁴ Vom 13. 12. 1934 (RGBl. I S. 1235); vgl. Hinweise bei Dok. Nr. 58 Anm. 11.

⁵ S. Dok. Nr. 45 Anlage und Anm. 9. Im Schreiben vom 30. 7. 1937 (o. Anm. 1) hatte der RIM dem StSRk auch Kenntnis davon gegeben, daß bereits Mitte Mai mit dem StdF Einigung über diesen Erlaß erzielt worden sei, seine Vollziehung durch Hitler aber noch ausstehe. Nur in der Aussicht auf baldige Verabschiedung des EntschädigungsG sei das AusgleichsG zum elften Male verlängert worden, „eine Maßnahme, von der man kaum wird behaupten können, daß sie das Ansehen des Gesetzgebers im Volke zu steigern geeignet ist“. Auch an den StSRk richtete der RIM deshalb die „dringende Bitte [...], daß der Erlaß über die Stellung der der NSDAP angeschlossenen Verbände herausgegeben wird. Der Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes dürfte dann nichts mehr im Wege stehen“.

⁶ „Parteitag der Arbeit“ vom 6.–13. 9. 1937 in Nürnberg.

⁷ Staatsbesuch Mussolinis vom 25.–28. 9. 1937; zum Verlauf s. SCHULTHESS 1937, S. 141–148.

müssen, ob das Entschädigungsgesetz verabschiedet werden soll oder nicht; denn ich beabsichtige nicht, die Ausschußfrist des Ausgleichsgesetzes nochmals über den 31. Dezember 1937 zu verlängern. Meine Ansicht über die Notwendigkeit der Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes habe ich so oft und mit so durchschlagenden Gründen dargetan⁸, daß ich es mir ersparen kann, hierüber noch weitere Worte zu verlieren. Ich möchte mich daher auf den Hinweis beschränken, daß mit dem etwaigen Entschluß, das Entschädigungsgesetz *nicht* zu verabschieden, die Sache nicht abgetan ist. Man wird sich vielmehr in diesem Falle darüber klar werden müssen, wie dann folgende Fragen gelöst werden sollen:

1. Es sind gegen die Deutsche Arbeitsfront Ansprüche in etwa 15 000 gerichtlichen Verfahren geltend gemacht, die auf Grund des Ausgleichsgesetzes ausgesetzt worden sind. Was soll aus diesen Prozessen werden? Nach dem Ausgleichsgesetz bestehen zwei Möglichkeiten:

– a)

Ich kann nach § 4 a. a. O. den Anspruchsberechtigten die gerichtliche Weiterverfolgung ihrer Ansprüche überlassen⁹. Diesen Weg halte ich für ungangbar. Nachdem ich diese Verfahren vor zum Teil mehr als drei Jahren habe aussetzen lassen, müßte es einen geradezu kläglichen Eindruck machen, wenn die Reichsregierung nach Verlauf von so langer Zeit keinen anderen Ausweg wüßte, als die Entscheidung über die erhobenen Ansprüche nunmehr doch den Gerichten zu überlassen, die mangels jeden rechtlichen Anhaltspunktes beim besten Willen nicht wissen können, wie sie über diese Ansprüche entscheiden sollen¹⁰.

– b)

Ich kann oder vielmehr muß, falls ich die gerichtliche Weiterverfolgung der Ansprüche nicht zulasse, nach § 5 a. a. O. Ausgleichsentscheidungen treffen¹¹. Hierzu bemerke ich, daß vermutlich ein sehr großer Teil der gerichtlich erhobenen Ansprüche nach Recht und Billigkeit wird befriedigt werden müssen. Ich möchte es dahingestellt sein lassen, ob es im Hinblick auf die Verbundenheit von Partei und Staat wünschenswert sein würde, wenn ich gezwungen wäre, eine große Zahl von Entscheidungen zu treffen, die sich gegen die Deutsche Arbeitsfront richten müßten.

2. Außer den 15 000 gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen bestehen weitere, auf etwa 30 000 zu beziffernde Ansprüche gleicher Art, die bisher gerichtlich nicht geltend gemacht worden sind. Dabei handelt es sich zu einem großen Teil um Ansprüche solcher Personen, denen durch eine Unzahl von Bescheiden von mir und von der Deutschen Arbeitsfront mitgeteilt worden ist, daß die gegen die früheren Gewerkschaften, ihre Pensions- und Unterstützungskassen usw. bestehenden Ansprüche im Wege eines besonderen Gesetzes geregelt werden sollten, und die deshalb von einer Klageerhebung abgesehen haben. Da diese Ansprüche nach § 8 des Ausgleichsgesetzes¹² erlöschen würden, wenn sie nicht bis zum 31. Dezember 1937 gerichtlich geltend gemacht worden

⁸ Vgl. exemplarisch ARH III, Nr. 162.

⁹ § 4 AusgleichsG lautete: „(1) Der Reichsminister des Innern kann der Weiterbehandlung des Anspruchs auf dem Rechtswege widersprechen oder dem Anspruchsberechtigten die Weiterverfolgung des Anspruchs überlassen. (2) [...] Überläßt der Reichsminister des Innern dem Anspruchsberechtigten die Weiterverfolgung des Anspruchs, so hat das Gericht die [...] getroffenen Anordnungen über die Aussetzung des Rechtsstreits oder die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung auf Antrag aufzuheben.“

¹⁰ Auch der RJuM wies mit Schreiben vom 24. 11. 1937 (u. Anm. 15) eine Inanspruchnahme der Gerichte zurück: „Das würde bedeuten, daß die einzelnen Amts- und Landgerichte in Tausenden von Prozessen zu der Frage Stellung nehmen müßten, welche rechtlichen Folgen die politischen Vorgänge vom Mai 1933 haben. Das zu regeln ist aber eine Aufgabe des Gesetzgebers und nicht der einzelnen Gerichte.“

¹¹ § 5 (1) AusgleichsG: „Hat der Reichsminister des Innern der Weiterbehandlung des Anspruchs im Rechtsweg widersprochen, so entscheidet er nach billigem Ermessen darüber, ob und welche Anordnungen zum Zwecke des Ausgleichs zu treffen sind oder ob und in welcher Art oder Höhe ein Ausgleich aus Reichsmitteln zu gewähren ist. Er kann auch Anordnungen über die Rückgewähr bereits bewirkter Leistungen treffen.“

¹² § 8 AusgleichsG legte die – mittlerweile zum elften Mal verlängerte – Ausschußfrist für die Geltendmachung bürgerl.-rechtl. Ansprüche fest. Vgl. ARH II/1, Nr. 120, zu Anm. 7, 8.

sind, müßten diese Anspruchsberechtigten schon in der nächsten Zeit durch Veröffentlichungen in der Presse darauf hingewiesen werden, daß sie zur Vermeidung des Verlustes ihrer Ansprüche nunmehr doch klagen müßten. Sehr erfreulich erscheint mir das nicht, aber völlig unmöglich wäre es, diejenigen, die im berechtigten Vertrauen auf eine gesetzliche Regelung von der Klageerhebung gegen die Deutsche Arbeitsfront auf Grund entsprechender Bescheide von mir oder der Arbeitsfront bisher abgesehen haben, durch den stillschweigenden Ablauf der Ausschlußfrist des Ausgleichsgesetzes um ihre Ansprüche zu bringen. Selbstverständlich müßte ein solcher öffentlicher Hinweis auf die Notwendigkeit, die Ansprüche geltend zu machen, bei den Betroffenen die Hoffnung erwecken, daß sie nicht von vornherein mit einer Abweisung ihrer Ansprüche, sei es durch gerichtliche Entscheidung oder durch Ausgleichsentscheidung (vgl. die Ausführungen oben unter 1), zu rechnen haben, und es würden, wie ich schon erwähnt habe, bei Anwendung der Vorschriften des § 5 des Ausgleichsgesetzes zweifellos in großem Umfang auch Ausgleichsentscheidungen zugunsten der Anspruchserhebenden und zu Lasten der Deutschen Arbeitsfront zu treffen sein. Ich möchte hierauf beizeiten hingewiesen haben und nochmals betonen, daß mir das keine für mich besonders erfreuliche Aufgabe zu sein scheint, ganz abgesehen davon, daß die Entscheidung über etwa 45 000 Ansprüche eine solche Mehrbelastung meines Ministeriums mit sich bringen würde, daß sie mit seiner gegenwärtigen Besetzung selbstverständlich nicht bewältigt werden könnte. Sollte aber der Wille bestehen, die Berechtigten ihrer Ansprüche für verlustig zu erklären, so möchte ich schon jetzt mit aller Entschiedenheit betonen, daß ich nicht gewillt bin, im Wege von Entscheidungen nach § 5 des Ausgleichsgesetzes, die mit Recht und Billigkeit nicht in Einklang zu bringen wären, die Vollstreckung eines solchen Willens durchzuführen.

3. Bei einer Nichtverabschiedung des Entschädigungsgesetzes würde die Deutsche Arbeitsfront nach wie vor nicht Eigentum an den Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen erwerben. Insbesondere würde sich die Inbesitznahme der Vermögen der früheren Freien Gewerkschaften durch die Deutsche Arbeitsfront weiterhin nur auf die Beschlagnahmeverfügung des Generalstaatsanwalts bei dem Landgericht Berlin in dem Strafverfahren gegen Leipart u. a. und auf die durch den Generalstaatsanwalt erfolgte Bestellung des Herrn Staatsrats Dr. Ley zum Pfleger dieser Vermögen gründen, Maßnahmen, die in ihrer rechtlichen Auswirkung unklar und bestritten sind und von vornherein nur für einen vorübergehenden Zeitraum gedacht waren¹³.

Ich bitte daher unter meiner Beteiligung eine Entschließung des Führers und Reichskanzlers herbeizuführen, wie in der Sache weiter verfahren werden soll, insbesondere ob nunmehr der dem Reichskabinett seit 17. Januar d. J. vorliegende Gesetzentwurf¹⁴ verabschiedet werden kann.

Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister, der Herr Reichsminister der Justiz und der Herr Preußische Finanzminister haben Abschrift dieses Schreibens erhalten¹⁵.

¹³ Näheres s. Dok. Nr. 58 Anm. 6 und Ziff. 5.

¹⁴ Revidierte (4.) Fassung der KabVorl. eines EntschädigungsG vom 17. 1. 1937: R 43 II/712, Bl. 157–173; R 43 II/715, Bl. 154–175; R 2/25046, Bl. 365–391. Vgl. ARH III, Nr. 162 Anm. 27 und oben Dok. Nr. 45 Anm. 1.

¹⁵ Der RJuM unterstützte mit Schreiben an den StdF vom 24. 11. 1937 die Forderung des RIM nach endlicher Verabschiedung des EntschädigungsG vom Standpunkt der Rechtspflege: „Wenn Tausende von Gläubigern der alten Gewerkschaften, die weit überwiegend aus Arbeitern und Angestellten bestehen, ihre alten Ansprüche jetzt gegen die Arbeitsfront geltend machen, weil diese das Aktivvermögen der Gewerkschaften in Besitz genommen hat, so kann man diese Forderung nicht einfach dadurch erledigen, daß die Prozesse auf Grund des Ausgleichsgesetzes ausgesetzt werden, aber auch andere Stellen über die Ansprüche keine Entscheidung treffen. Das ist für die Rechtspflege auf die Dauer unerträglich.“ R 43 II/712, Bl. 123; R 22/1497, Bl. 377a. Der weitere Gang der Verhandlungen zwischen RIM und StdF wird aus den Akten nicht ersichtlich. Jedenfalls leitete der RIM am 4. 12. 1937 der Rkei die endgült. (5.) KabVorl. zu, in der gegenüber der vorausgehenden Fassung (o. Anm. 14) lediglich die Daten abgeändert waren. Im Begleitschreiben bemerkte der RIM, der StdF habe der Verabschiedung des Gesetzes nunmehr zugestimmt, er wünsche nur bei der Bemessung der Entschädigungen aus der vorhandenen Vermögensmasse keine Benachteiligung bedürftiger Anspruchsberechtigter gegenüber den dinglich gesicherten Gläubigern; R 43 II/712, Bl. 99–118, 124; R 2/25046, Bl. 430–461. Verabschiedung s. Dok. Nr. 186 P. 6.

Frick

Zitierhinweis

Nr. 163 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Stellvertreter des Führers und den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 2. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d163>